

傷害の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 傷害罪は、他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから、精神疾患の一種である心的外傷後ストレス障害（いわゆるPTSD）を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合、傷害罪が成立することはない。
2. 傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であるから、被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはない。
3. 被害者に睡眠薬を摂取させたことによって一定時間にわたり筋弛緩作用等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた場合、傷害罪が成立することはない。
4. 傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幫助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
5. 同時傷害の特例は、刑法の基本原則に対する重大な例外規定であり、厳格に適用されなければならないため、その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合、同特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。

No224

共通R 1-4

傷害の罪

正解

4

正答率

86%

1 誤っている

最決平 24.7.24 は、「精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たる」としている。

2 誤っている

最決平 17.3.29 (百選Ⅱ 5 事件) は、約 1 年半にわたるラジオの音声等による大音量を鳴らし続けるなどして睡眠障害等の傷害を負わせたという事案において、被告人の行為は傷害罪の実行行為に当たるとして、同罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、刑法は傷害の行為に限定を加えておらず、傷害結果を生じさせる方法であれば、有形的方法のみならず、無形的方法でもかまわないということを挙げている。

3 誤っている

最決平 24.1.30 (百選Ⅱ 4 事件) は、睡眠薬を被害者に摂取させ約 6 時間にわたる意識障害等の傷害を負わせたという事案において、「被告人は、病院で勤務中ないし研究中であった被害者に対し、睡眠薬等を摂取させたことによって、約 6 時間又は約 2 時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ、もって、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものであるから、いずれの事件についても傷害罪が成立する」としている。

4 正しい

大判昭 2.3.28 は、被告人が A と B が喧嘩をしている現場において、一方の A のみを応援したという事案において、A の傷害罪等への従犯が成立する場合には、現場助勢罪ではなく傷害罪等の幫助犯が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、現場助勢罪 (206 条) の性質は、本来は従犯として処罰する程度には達しない幫助行為をも把握するものであり、この種の行為は正犯者を刺激し凶暴にする危険があるため独立に処罰するものであり、通常の幫助に対する処罰拡張事由であるということを挙げている。

5 誤っている

最決平 28.3.24 は、共犯関係にない 2 人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において、「刑法 207 条適用の前提となる……事実関係が証明された場合には、各行為者は、同条により、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負う」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、刑法 207 条の「傷害」には「死亡」も含まれるということを挙げている。